

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1074/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร  
พลทหารบัณฑิต หรือ ป้อง สมทิพย์  
พลทหารบัณฑิต หรือ ป้อง สมทิพย์  
จำเลย

โจทก์  
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,80,83 ให้จำคุก 10 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง (อันดับ 8)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 10)

คำสั่ง

พิจารณาให้พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวที่ศาลอุทธรณ์  
สั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

\_\_\_\_\_

พิจารณาให้พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวที่ศาลอุทธรณ์  
สั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |